공 정 거 래 위 원 회

제 2 소 회 의

의 결 제 2024 - 304 호 2024. 9. 14.

사 건 번 호	2023하조1320
사 건 명	㈜현대케피코의 불공정하도급거래행위에 대한 건
피 심 인	주식회사 현대케피코 군포시 고산로 102 대표이사 유○○ 대리인 변호사 김○○, 방○○, 노○○
심의종결일	2024. 8. 23.

주 문

1. 피심인 주식회사 현대케피코는 주식회사 ○○○○ 등 13개 수급사업자에게 금형 제조를 위탁하면서 수급사업자가 위탁받은 물품의 납품을 위한 작업을 시작하기 전까지 계약서면을 발급하지 아니하거나 하도급대금과 그 지급방법 등 「하도급거래 공정화에 관한 법률 시행령」 제3조에서 규정하고 있는 사항이 누락된 서면을 발급하지 아니한 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 주식회사 현대케피코가 주식회사 ○○○○○ 등 16개 수급사업자에게 목적물등의 수령일부터 60일을 초과하여 하도급대금을 지급하면서 그 초과기간에 대한 지연이자를 지급하지 아니한 행위에 대하여 경고한다.

3. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 54,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 등의 지위 및 일반현황

1 피심인 주식회사[1] 현대케피코는 자동차용 부품 제조업을 영위하는 사업자로, 「중소기업기본법」 제2조 제1항 및 같은 법 시행령 제3조에 따른 중소기업자가 아닌 사업자로서 ○○○○○ 등 18개 수급사업자들에게 금형 제조 등을 위탁한 자이므로 「하도급거래 공정화에 관한 법률」(이하 '법'이라 한다) 제2조 제2항 제1호 규정에 의한 원사업자에 해당한다.

2 피심인 및 ○○○○○ 등 18개 수급사업자는 피심인으로부터 금형 제조 등을 위탁받은 자이므로 법 제2조 제3항 또는 제13조 제11항의 규정에 의한 수급사업자[2]에 해당한다.

---

1) 이하 법인명을 기재함에 있어 '주식회사'는 생략하거나 ㈜로 약칭한다.

2) ㈜○○○○○, ㈜○○○○○○○○○○, ○○○○㈜는 연간 매출액이 3천만원 미만인 중견기업이나, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조제1항에 따른 상호출자제한기업집단에 속하는 피심인 현대케피코로부터 제조등의 위탁을 받은 자이므로 법 제13조 제11항에 따라 법 제13조 제1항부터 제10항까지의 규정을 적용받는다.

<표 1> 피심인 일반현황

(각 회계연도 말 기준, 단위 : 백만원)

구분	자산총액	매출액	영업이익	당기순이익
2019년	1,503,060	1,988,837	47,169	44,695
2020년	1,641,584	1,793,560	22,863	96,256
2021년	1,606,275	1,966,721	79,864	39,583
2022년	1,678,855	2,196,305	52,442	66,626

* 자료출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 자료

<표 2> 수급사업자 일반현황

(단위 : 백만 원)

연번	수급사업자명	매출액			
		2019년	2020년	2021년	2022년
1		36,337	36,542	38,490	80,542
2		88,385	82,694	104,796	87,638
3		36,439	34,282	28,169	23,206
4		9,631	9,233	7,308	8,732
5		34,548	24,141	22,643	20,288
6		24,863	23,896	29,414	28,472
7		110,544	92,118	95,608	108,237
8		30,189	29,923	28,960	39,771
9		47,964	39,841	38,120	38,872
10		19,060	19,060	19,610	20,000
11		34,492	41,216	36,383	32,963
12		24556	19315	18266	21012
13		11,114	10,524	9,384	12,203
14		174,186	160,930	289,798	262,726
15		41,980	31,982	33,468	31,630
16		104,509	103,628	97,505	101,161
17		28,042	35,765	32,178	33,630
18		3,840	3,120	2,470	2,660

※ 출처: 피심인 제출자료 및 나이스평가정보 자료

나. 시장구조 및 관련 제품의 특징

1) 금형산업

3 금형(金型, Die&Mould)이란 금속이나 수지 등의 재료의 소성(Plasticity)이나 전연성(Malleability) 혹은 유동성(Fluidity) 등의 성질을 이용하여 재료를 성형가공하는 방법으로 제품을 생산하는 도구(틀, 型)를 말한다. 일반적으로 동일 규격의 제품을 대량으로 생산하기 위하여 금속재료를 사용하여 만들어진 모체가 되는 틀을 의미한다.

4 금형은 오늘날 전기, 전자제품을 비롯하여 자동차, 선박 등 수송기계, 반도체, 통신기기, 산업기계, 농업기계, 완구 등에 이르기까지 전 산업 분야에 걸쳐 폭넓게 이용되고 있으며, 특히 자동차 산업이 금형 산업의 60~70%를 차지하고 있다.

5 금형의 수요처에서는 대량생산을 위해 금형을 사용하지만 금형 자체는 대량생산되는 경우가 드물고, 특정한 제품을 생산할 수 있도록 설계, 제작된 것이기 때문에 수요자의 요구에 따라 형태가 다양한 단품 주문생산 방식으로 생산된다.

2) 금형의 제조 과정

6 금형은 자동차부품 등 부품 제조사의 금형제조 발주 후 금형 재료구매 및 디자인 설계 - 가공 - 조립 - 시험사출[3] - 검사 및 승인 등의 과정을 거쳐 제작된다. 금형 제작은 통상 1년에서 1년 6개월 정도의 시일이 소요되나, 사출된 부품의 성능테스트 기간 등에 따라 제작 소요 기간이 다소 유동적이다.

다. 이 사건 하도급거래 개요

7 일반적인 제조위탁 하도급거래는 수급사업자가 목적물을 제조하여 원사업자에게 납품하는 것이나, 이 사건 거래는 아래와 같은 특징적인 점을 보인다.

3) 시험사출(시험생산, 초도생산)은 금형으로 제품이 제대로 성형되어 사출되는지를 확인하는 과정이다.

1) 거래 구조

8 이 사건은 피심인이 수급사업자에게 부품의 제조와 함께 금형의 제조까지 위탁한 경우와, 금형의 제조만을 위탁한 경우로 나뉜다. 피심인은 전자의 경우를 '외작금형', 후자의 경우를 '내작금형'으로 칭한다[4].

9 내작금형거래는 금형의 제조만을 위탁한 경우 피심인에게 금형을 직접 납품하지만, 부품 제조를 위탁하면서 그 부품의 제조를 위한 금형 제조까지 위탁한 경우에는 해당 수급사업자가 그 금형을 이용하여 부품을 제조하여야 하므로 피심인의 공장으로 납품하지 않고 수급사업자의 공장에 두고 이용한다.

10 피심인은 외작금형의 경우 자신의 공장으로 납품받지 아니한 대신 금형을 통해 생산한 초도품이 검사에 합격하여 양품으로 판정되면 잔금을 지급하고 해당 금형을 자신의 자산으로 등록하여 관리하였다.

11 이러한 거래구조의 구분은 피심인의 필요 또는 상황에 따라 변동될 수 있는 것으로, 피심인이 직접 생산하던 부품의 생산라인을 타 업체에 위탁·이관하는 경우 등에는 내작금형 거래에서 외작금형 거래로 바뀌기도 한다.

2) 하도급대금 지급 방식

12 완성차 업체의 1차 협력업체인 피심인은 수급사업자에게 부품의 제조 위탁 시 해당 부품 제조에 필요한 금형의 제작도 위탁하는데, 위탁 물량(5만 개)을 기준으로 두 가지 대금 지급 방식을 사용한다.

13 하나는 위탁한 부품의 물량이 5만 개가 넘는 경우 금형 제작비용을 부품 단가에 포함하여 하도급대금을 결정하고 수급사업자에게 그 대금을 지급하는 방식이

4) 업계에서 통용되는 용어는 아니고 피심인이 내부 업무처리상 사용하는 용어이나, 피심인의 주장을 검토하기 위하여 편의상 이 사건에서도 사용하기로 한다.

고, 다른 하나는 5만 개 이내의 부품 제조를 위탁하는 경우 금형 제작비용을 별도의 계약으로 체결하여 대금을 지급하는 방식이다.

14 이 사건의 경우 후자의 5만 개 이내의 부품 제조위탁에 해당하여 피심인은 수급사업자와 부품 계약과는 별개로 금형 계약을 체결하였고, 해당 금형 계약에 따라 금형에 대한 대금을 통상 세금계산서 발행일을 기준으로 60일 이내에 지급하였다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 서면 발급의무 위반행위

1) 인정사실 및 근거

15 피심인은 2020. 5. 30. 부터 2023. 5. 29.까지의 기간 동안 ○○○○○ 등 13개 수급사업자들에게 자동차 부품 제조용 금형 제조를 위탁하면서 아래 <표 3> 기재와 같이 총 98건의 계약에 대하여 법 제3조 제1항에 따른 계약서면을 수급사업자가 작업을 시작하고 최소 1일 ~ 960일이 지난 후에 발급한 사실이 있다.

<표 3> 서면 지연발급 상세 현황[5)]

(단위 : 천 원, 부가가치세 포함)

연번	업체명	부품명	품번	계약금액	작업시작일[6)]	최초서면발급일	지연일수
1				5,500	2021-12-22	2022-12-09	352
2				74,800	2021-11-23	2022-11-02	344
3				29,700	2021-12-16	2022-11-01	320
4				27,316	2019-10-24	2022-06-10	960
5				60,500	2020-03-06	2020-03-18	12
6				76,340	2018-05-21	2019-03-06	289
7				73,436	2021-02-04	2021-02-16	12
8				53,141 52,976 64,141 48,939	2019-11-18 2019-09-26 2019-11-18 2019-11-18	2020-06-19	214 267 214 214

5) 아래 표에서 음영처리한 86건의 내역은 불완전서면교부와 관련된 내용으로 이하에서 서술할 예정이다.

연번	업체명	부품명	품번	계약금액	작업시작일[6]	최초서면발급일	지연일수
				52,558	2019-11-18		214
9				10,780	2020-06-30	2022-05-26	695
10				255,779	2020-01-21	2021-12-30	709
11				212,850	2020-09-28	2020-12-16	79
12				95,590	2020-09-04	2020-09-11	7
13				31,250	2021-09-03	2021-11-29	87
14				134,428	2019-07-16 2019-10-01 2019-10-01 2019-06-24 2019-10-14 2020-02-26	2020-12-29	532 455 455 554 442 307
15				104,500	2019-04-17	2019-12-23	250
16				34,210	2019-10-17	2020-09-09	328
17				36,784	2019-01-03	2019-04-09	96
18				44,770 42,933	2019-03-18	2019-04-08	21
19				82,500 57,200 41,800	2022-11-02 2022-11-18 2022-10-05	2022-11-24	22 6 50
20				53,350	2023-01-03	2023-01-20	17
21				65,450 33,550	2022-03-07	2022-03-17	10
22				80,300	2022-02-09	2022-03-03	22
23				67,100	2022-06-09	2022-09-15	98
24				37,400	2022-03-24	2022-04-01	8
25				28,138	2021-07-01	2021-07-07	6
26				90,200	2021-03-18	2021-03-22	4
27				94,600	2021-06-11	2021-09-16	97
28				52,250	2020-11-19	2020-11-27	8
29				74,800	2020-05-13	2021-07-16	429
30				41,723	2020-06-29	2020-07-01	2

연번	업체명	부품명	품번	계약금액	작업시작일[6]	최초서면발급일	지연일수
31				70,400 67,650	2020-09-09	2020-09-17	8
32				45,100	2020-06-23	2021-02-22	244
33				60,522	2020-07-27	2020-08-31	35
34				68,750	2020-06-29	2020-07-01	2
35				92,950	2020-03-25	2020-12-22	272
36				80,300	2019-10-28 2019-09-25	2020-09-24	332 365
37				96,899 52,800	2020-03-16 2020-04-10	2020-09-22	190 165
38				57,497	2020-07-20	2020-08-31	42
39				48,730	2020-03-25	2020-09-21	180
40				37,400	2019-11-22	2020-08-19	271
41				61,050 31,350	2020-06-04	2020-08-19	76
42				61,050 51,700 56,650 51,700 35,915 34,815	2019-12-03	2020-07-16	226
43				63,800	2020-01-30	2020-06-22	144
44				61,600 47,300 74,800	2020-01-17 2019-09-19 2020-01-17	2020-06-18	153 273 153
45				60,500 52,250 52,250	2020-01-16	2020-06-16	152
46				62,150 74,250 75,350 75,350	2023-03-27 2023-04-13 2023-03-27 2023-03-27	2023-04-25	29 12 29 29
47				66,000	2023-03-20	2023-04-24	35
48				71,500	2023-03-27	2023-04-25	29
49				80,080	2021-04-13	2021-06-25	73
50				20,900	2020-05-18	2020-05-27	9
51				47,201	2019-04-30	2019-06-26	57
52				48,488	2019-04-30	2019-09-09	132
53				50,600 64,680	2019-04-30 2019-06-04	2019-09-09	132 97
54				18,810	2019-04-12	2019-08-26	136
55				53,900	2018-04-25	2018-05-25	30
56				75,372 82,357	2022-05-16	2022-05-30	14

연번	업체명	부품명	품번	계약금액	작업시작일[6]	최초서면발급일	지연일수
57				44,000	2022-06-08	2022-06-21	13
58				42,405	2021-11-30	2021-12-02	2
59				53,933 60,445 46,882	2021-11-01 2021-11-01 2021-10-28	2021-11-09	8 8 12
60				60,797	2021-11-15	2021-11-23	8
61				70,400 53,471	2021-04-20	2021-05-04	14
62				43,307	2021-04-01	2021-04-12	11
63				61,765	2021-02-01	2021-02-16	15
64				60,929 59,147	2020-09-25	2020-10-14	19
65				36,993 42,900	2020-07-23	2020-08-19	27
66				36,190 31,240	2020-03-25	2020-09-22	181
67				36,454	2020-01-13	2020-09-04	235
68				39,897	2020-01-16	2020-08-18	215
69				56,100 55,000 40,546	2019-11-18 2019-11-18 2019-09-10	2020-06-22	217 217 286
70				47,344	2019-11-29	2020-06-16	200
71				47,729 54,098	2019-09-27 2019-10-21	2020-06-16	263 239
72				37,004	2020-01-03	2020-06-05	154
73				60,500	2022-09-28	2022-10-17	19
74				52,800 55,000 39,600	2023-02-16 2023-02-16 2023-02-27	2023-03-06	18 18 7
75				59,400	2023-03-16	2023-04-25	40
76				66,671 37,862 23,320	2019-04-19	2019-12-05	230
77				41,910	2023-02-13	2023-03-06	21
78				65,560	2022-09-15	2022-09-19	4
79				41,470 26,180	2022-10-06	2022-10-17	11
80				32,340	2021-10-12	2021-10-13	1
81				50,490	2022-06-08	2022-06-21	13
82				55,660	2022-06-02	2022-06-21	19
83				50,600	2022-02-17	2022-02-18	1
84				31,691	2021-05-24	2021-05-25	1
85				55,880	2021-01-06	2021-01-13	7

연번	업체명	부품명	품번	계약금액	작업시작일[6]	최초서면발급일	지연일수
				38,071			
86				42,603	2020-07-30	2020-08-11	12
87				42,130	2020-11-23	2021-07-19	238
88				54,230 31,174	2020-11-23	2020-11-30	7
89				34,188	2021-01-06	2021-04-06	90
90				29,150	2020-11-02	2020-11-05	3
91				46,629 51,040	2020-06-29	2020-07-16	17
92				26,620	2020-05-25	2020-12-28	217
93				68,904 47,388	2020-03-31 2020-03-27	2020-11-23	237 241
94				41,470	2022-12-06	2022-12-21	15
95				50,710	2023-01-26	2023-02-01	6
96				53,900 53,790 57,310 29,590 52,580	2023-01-03 2023-01-03 2023-01-16 2023-01-16 2023-01-03	2023-01-20	17 17 4 4 17
97				47,850	2023-03-20	2023-03-31	11
98				2,200	2022-11-08	2022-12-02	24

16 또한, 피심인은 위 계약서면 지연발급 건 중 음영 표시한 86건과 아래 <표 4>의 12건을 포함한 총 98건에 대해서는 <표 5>와 같이 법정 기재사항인 목적물을 원사업자에게 납품하는 시기가 누락된 서면을 발급하였다[7].

<표 4> 불완전 서면발급 현황

(단위 : 천 원, 부가가치세 포함)

연번	업체명	부품명	품번	계약금액	최초 서면발급일	비고
1				20,350	2020-08-20	지연발급 미해당
2				58,300	2019-04-12	

6) 피심인의 구매정보시스템(HYUNDAI KEFICO Purchasing Information System, 이하 'K-PIS'로 약칭한다)에 입력된 수급사업자가 피심인이 배포한 도면을 접수한 날(협력사 접수일), 피심인이 이메일 등을 통해 수급사업자에게 직접 작업 착수를 요청한 날, 협력사 접수일 또는 이메일 등이 없는 경우에는 K-PIS상 도면 배포일 등을 말한다.

7) 피심인은 목적물의 납품일을 구체적으로 명시하지 않고 '9999년 12월 31일'로 기재하였다. 이와 관련하여 피심인은 소량 부품의 안정적 수급을 위해 금형비를 지원한 것이고, 실제 해당 금형은 수급사업자들이 보관하면서 해당 부품 생산에 계속적으로 이용하는 것이기 때문에 납품일을 기재할 수 없는 것이라고 주장한다.

연번	업체명	부품명	품번	계약금액	최초 서면발급일	비고
3				52,250	2019-12-27	
4				70,400	2022-03-03	
5				31,900	2022-02-21	
6				63,800	2021-10-26	
7				42,350	2021-01-22	
8				36,619 48,235	2020-11-30 2021-02-09	
9				24,530	2020-11-05	
10				32,670	2022-11-08	
11				45,540	2022-11-08	
12				62,700	2023-02-03	

<표 5> 금형제작계약서 사본8)

제3조 (총 계약금액 및 대금지불)

* 일금 整(KRW 38,100,000), VAT 별도

- 착수금(50 %) 19,050,000 : 계약체결 후 청구서 접수일로부터 30일 이내
- 중도금(%) : 승인용 초도품 제출후 청구서 접수일로부터 30일 이내
- 잔금(50 %) 19,050,000 : 제6조의 물품의 소유권 이전 후 청구서 접수일로부터 30일 이내
- 대금지불 기준은 "갑"의 대금지불 기준(현금 또는 어음)에 의한다. 단, "을"은 착수금 지불 시 선금급이행보증보험증권, 계약이행보증보험증권을 제출하고, 잔금 지불 시 하자이행보증보험증권, 금형도면(부품도 및 조립도), 금형관리대장, 금형사진을 제출한다.

제4조 (계약금액의 조정신청)

① 계약금액은 사양, 납기, 품질, 인건비 등을 고려한 합리적인 산정방식에 따라 "갑"과 "을"이 합의하여 산정하도록 한다.

② "을"은 계약금액 산정의 기초가 된 제1항의 조건이 계약기간 중에 변경된 때에는 "갑"에게 대금의 조정을 신청할 수 있다.

③ "갑"은 제2항에 따른 신청이 있은 날부터 10일 이내에 계약금액의 조정을 위한 협의를 개시하여야 하며, 정당한 사유 없이 협의를 거부하거나 게을리하여서는 아니 된다.

④ 제2항에 따른 신청이 있은 날부터 10일이 지난 후에도 "갑"이 계약금액의 조정을 위한 협의를 개시하지 아니하거나 제1항에 따른 신청이 있은 날부터 30일 이내에 계약금액 조정에 관한 합의에 도달하지 못한 경우에는 "갑" 또는 "을"은 '하도급거래 공정화에 관한 법률' 제24조에 따라 설치된 하도급분쟁조정협의회에 조정을 신청할 수 있다.

⑤ "을"은 제2항에 따른 계약금액의 조정에 대하여 이견이 있다는 이유로 본 계약에서 정하여진 자신의 의무이행을 지체하거나 소홀히 하여서는 아니 된다.

1 / 4

계약번호 : PCTR2303000102

제5조 (물품의 납기, 납품장소)

"을"은 9999 년 12 월 31 일 까지 물품을 제작하여 "갑"의 사내 또는 "갑"이 지정하는 곳에 납품하여야 한다. "을"은 위 납기일을 엄수하여야 한다.

제6조 (물품의 시방)

물품재질, 규격시방 등은 "갑"의 별도 지시하는 발주시방서 도면 및 견본에 의한다. (발주시방서 도면 별첨)

제7조 (수령 검사 및 인수)

① "갑"은 제4조에 의한 물품의 납품이 있는 때에는 물품에 대한 검사전이라도 즉시 "을"에게 수령증을 교부하여야 하며, 물품에 대한 검사는 미리 정한 검사규정 및 절차에 따라 신속히 실시하여야 한다.

② "갑"은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 물품을 수령한 날로부터 10일 이내에 검사결과를 "을"에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 기간 내에 통지하지 아니한 경우에는 검사에 합격한 것으로 본다.

③ "갑"은 검사 전 또는 기간 중의 물품에 대하여 선량한 관리자의 주의를 가지고 관리하여야 하며, 이 경우 "갑"의 책임 없이 발생한 손해에 대해서는 상호 협의하여 정한다.

④ 물품에 대한 검사의 기준 및 방법은 "갑"과 "을"이 협의하여 정하되 이는 객관적이고 공정, 타당하여야 한다.

⑤ 물품이 검사에 합격한 때에는 "갑"은 이를 증명하는 서면을 교부하여야 하며 그 시점에 물품이 인도된 것으로 본다.

⑥ "을"의 책임하에 검사가 완료된 물품에 불량 등이 발생하여 "갑"이 제3자에게 손해를 배상한 경우에는 "갑"은 "을"에게 구상권을 행사할 수 있다.

⑦ 물품의 기술적 특수성 등으로 인하여 10일 이내에 검사를 완료할 수 없는 정당한 사유가 있는 경우에는 "갑"과 "을"이 협의하여 검사기간을 연장할 수 있다.

제8조 (불합격품의 처리)

① "을"은 검사결과 불합격된 부품에 대해서는 "갑"의 통지에 따라 신속히 대체품을 납품하여야 한다. 이 경우에도 "을"은 납품지연에 따른 책임을 면하지 못한다.

② "을"은 검사결과 불합격품이 발생한 경우에는 "갑"이 정하는 기간 내에 이를 인수하여야 한다. 다만, 불합격품에 대하여 성능상 지장이 없다고 "갑"이 인정하는 경우에는 "을"과 협의하여 조건부 합격으로 인수할 수 있다.

③ 제2항 본문의 규정에 의한 기간 내에 을이 불합격품을 인수하지 아니한 때에는 "갑"은 이를 "을"에게 반송하거나 "을"과 협의 후 폐기할 수 있다.

④ "갑"이 불합격품을 보관하는 동안 물품의 전부 또는 일부가 멸실, 훼손 또는 변질된 경우 그 손해는 "을"이 부담한다. 다만, 제2항 본문의 규정에서 정한 기간 내에 "갑"의 귀책사유로 생긴 손해에 대해서는 그러하지 아니하다.

제9조 (물품의 소유권)

물품의 소유권은 "갑"의 검사규정에 의한 검사과정을 거쳐 합격품으로 물품을 수령하였을 때에 "갑"에게 이전한다. 물품 수령 이전에 생긴 물품의 망실 및 훼손의 책임은 "을"의 책임으로 한다.

제10조 (물품의 생산관리)

"을"은 본 물품의 제작완료 이전까지 "갑"이 요구하는 단계적 검사를 받아야 하며, 또한 "갑"이 필요하다고 인정할 때에는 "갑"이 지정하는 사람의 기술지도와 제반 지시, 감독을 받아야 한다.

제11조 (물품의 품질보증)

2 / 4

8) 소갑 제2호증

17 이러한 사실은 피심인 제출 계약서면 지연발급 등 현황자료(소갑 제1호증), 이 사건 금형제작계약서 및 K-PIS[9] 입력정보, 담당자 이메일 등(소갑 제2호증) 등을 통하여 확인된다.

2) 관련 법규정 및 위법성 판단

가) 관련 법 규정

하도급거래 공정화에 관한 법률[10]

제3조(서면의 발급 및 서류의 보존) ① 원사업자가 수급사업자에게 제조등의 위탁을 하는 경우 및 제조등의 위탁을 한 이후에 해당 계약내역에 없는 제조등의 위탁 또는 계약내역을 변경하는 위탁(이하 이 항에서 "추가·변경위탁"이라 한다)을 하는 경우에는 제2항의 사항을 적은 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음 각 호의 구분에 따른 기한까지 수급사업자에게 발급하여야 한다.

1. 제조위탁의 경우: 수급사업자가 제조등의 위탁 및 추가·변경위탁에 따른 물품 납품을 위한 작업을 시작하기 전
2. 수리위탁의 경우: 수급사업자가 제조등의 위탁 및 추가·변경위탁에 따른 수리행위를 시작하기 전
3. 건설위탁의 경우: 수급사업자가 제조등의 위탁 및 추가·변경위탁에 따른 계약공사를 착공하기 전
4. 용역위탁의 경우: 수급사업자가 제조등의 위탁 및 추가·변경위탁에 따른 용역수행행위를 시작하기 전

② 제1항의 서면에는 하도급대금과 그 지급방법 등 하도급계약의 내용 및 제16조의2제1항에 따른 목적물등의 공급원가 변동 시 하도급대금의 조정요건, 방법 및 절차 등

9) K-PIS는 피심인이 협력사 등록에서부터 입찰공고, 견적 입력, 협력사 선정 등 대부분의 구매 관련 절차를 전산상 진행할 수 있도록 마련된 시스템으로, 협력사도 동 시스템에 로그인하여 구매 관련 진행절차를 확인할 수 있다.

10) 2019. 4. 30. 법률 제16423호로 개정되어 2019. 11. 1. 시행된 것을 말한다.

대통령령으로 정하는 사항을 적고 원사업자와 수급사업자가 서명(「전자서명법」 제2조제3호에 따른 공인전자서명을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 기명날인하여야 한다. (이하 생략)

하도급거래 공정화에 관한 법률 시행령[11)]

제3조(서면 기재사항) 법 제3조제2항에서 “하도급대금의 조정요건, 방법 및 절차 등 대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 위탁일과 수급사업자가 위탁받은 것(이하 “목적물등”이라 한다)의 내용
2. 목적물등을 원사업자(原事業者)에게 납품・인도 또는 제공하는 시기 및 장소
3. 목적물등의 검사의 방법 및 시기
4. 하도급대금(선급금, 기성금 및 법 제16조에 따라 하도급대금을 조정한 경우에는 그 조정된 금액을 포함한다. 이하 같다)과 그 지급방법 및 지급기일
5. 원사업자가 수급사업자에게 목적물등의 제조・수리・시공 또는 용역수행행위에 필요한 원재료 등을 제공하려는 경우에는 그 원재료 등의 품명・수량・제공일・대가 및 대가의 지급방법과 지급기일
6. 목적물등의 제조・수리・시공 또는 용역수행행위를 위탁한 후 목적물등의 공급원가 변동에 따른 하도급대금 조정의 요건, 방법 및 절차

나) 위법성 성립요건

18 법 제3조에 따르면 원사업자는 수급사업자에게 제조등의 위탁을 하는 경우, 하도급대금 및 그 지급방법 등 법정 기재사항을 적고 양 당사자가 서명 또는 기명날인한 서면을 수급사업자가 제조등의 위탁에 따른 물품의 납품을 위한 작업을 시작하기 전까지 발급하여야 한다.

19 위와 같은 규정은 하도급계약에 있어서 열위적 지위에 있는 수급사업자의 입장에서 서면으로의 계약체결을 원사업자에게 강력히 요구하기도 어렵고, 구두계약의 경우 원사업자가 계약내용을 충실히 이행하지 아니하면 그 내용을 입증하기도 어려

11) 2020. 3 3. 대통령령 제30509호로 개정되어 같은 날 시행된 것을 말한다.

우므로, 법으로 원사업자가 수급사업자에게 계약서면을 교부하도록 의무를 부과하여 양자 간의 계약내용을 명백히 하고 향후 분쟁발생시 사실 확인을 위한 기초자료로 활용함으로써 제조위탁 내용 등이 불분명함으로 인하여 발생하는 수급사업자의 불이익을 방지함과 동시에 당사자 간의 사후분쟁을 미리 막으려는 데에 그 의미가 있다고 할 것이다[12].

다) 위법성 판단

20 피심인이 수급사업자에게 금형 제조를 위탁하면서 각 수급사업자가 물품의 납품을 위한 작업을 시작한 후 1일 ~ 960일을 지연하여 계약서면을 발급하고, 법 시행령 제3조의 법정 기재사항 중 목적물을 원사업자에게 납품하는 시기를 누락하여 계약서면을 발급한 행위는 법 제3조 제1항 및 제2항에 해당되어 위법하다.

3) 피심인 주장에 대한 검토

가) 법 적용 대상이 되는 하도급거래가 아니라는 주장 관련

21 피심인은 부품제조업체에게 부품과 함께 그 금형의 제조까지 위탁하는 거래(외작금형거래)는 아래와 같은 사유로 법 적용 대상이 되는 하도급거래가 아니라고 주장한다.

22 우선, 이 사건 외작금형거래는 피심인이 수급사업자의 자금부담 완화를 위하여 금형비를 투자하는 것으로써, 금형 제조위탁이 아닌 '금형 소유권 취득 및 관리위탁 계약'이므로 피심인은 금형 제작에 관여하는 바가 없는 반면, 이 사건 수급사업자가 금형의 가격 및 사양 등이 기재된 금형 제조위탁 계약서를 제3의 금형제작업체에게 교부한다.

23 이와 더불어 피심인은 제3의 금형제작업체에게 작업지시, 납품 검사, 금형 개

12) 서울고등법원 2015. 12. 3. 선고 2015누32195 판결 참조

발을 위한 회의 또는 연락, 하자보수 청구 등을 한 적이 없으므로 발주자일 뿐이고 결국 하도급거래는 부품제조업체와 제3의 금형제작업체 간에 성립하는 것이다.

24 다음으로, '자동차업종 표준하도급계약서', '하도급 금형 거래 지침'에서 금형에 관한 사항을 협의로 정할 수 있도록 규정한 점은 금형 거래가 하도급거래가 아니라는 점을 방증한다.

25 그러나, 외작금형 거래 역시 법 적용 대상이 되는 하도급거래에 해당한다는 점에서 피심인의 주장은 이유없다 할 것이다.

26 첫째, 이 사건 외작금형거래는 위 1. 가.에서 살펴본 바와 같이 법상 원사업자 요건, 수급사업자 요건 및 하도급거래(제조위탁) 요건을 전부 충족한다. 특히, 「제조위탁의 대상이 되는 물품의 범위 고시」 Ⅰ. 1. 다.에서는 '물품의 제조를 위한 금형'이 제조위탁의 대상이 되는 물품으로 명시하고 있다.

27 피심인의 외작금형 거래는 피심인이 수급사업자에게 금형제작을 위탁하여 금형이 완성되면 아래 <표 6>과 같이 금형의 소유권이 피심인에게 이전되는 것으로, 원사업자가 수급사업자에게 제조등을 위탁하고 당사자들의 편의상 목적물을 수령한 후 다시 동일한 수급사업자에게 임대하는 절차를 생략한 것일 뿐 수급사업자가 목적물을 납품·인도 또는 제공을 하여 그 대가를 받는 일반적인 하도급거래와 동일하다.

<표 6> 계약서상 소유권 이전 관련 조항[13)]

제9조 (물품의 소유권) 물품의 소유권은 "갑"의 검사규정에 의한 검사과정을 거쳐 합격품으로 물품을 수령하였을 때에 "갑"에게 이전한다. 물품 수령 이전에 생긴 물품의 망실 및 훼손의 책임은 "을"의 책임으로 한다.

13) 소갑 제2호증

28 외작금형 거래 중에서도 일부 수급사업자[14]는 재위탁하지 아니하고 직접 금형을 생산한 경우도 있는바, 수급사업자가 제3의 금형제조업체에게 재위탁을 하는지 여부는 수급사업자의 사정 또는 판단에 따른 것으로 보인다. 이와 같이 외작금형 거래에서 수급사업자가 직접 생산하는 경우는 외작금형 거래가 하도급거래가 아니라고 피심인이 제시하는 근거와 전면 배치된다.

29 또한, 피심인은 아래 <표 7>과 같이 금형 대금을 사전에 결정하지 않고 금형 개발 완료 후 양산 전에 별도의 협의를 거쳐 확정하기도 한 사실에 비추어 볼 때, 금형에 대한 투자 또는 지원이라고 보기 어렵고 오히려 위탁한 물품에 대한 대금을 정산하는 것이라고 보는 것이 타당하다.

<표 7> 대금 결정 관련 거래 품의서 및 계약서[15]

통화/품의금액	KRW / 18,235,200
총금형비	60,784,000
세금계산서 발행여부	전체
지급비율(%)/금형수	30.00 / 1
특기사항	1. 고객보상여부: 대상 2. 설비번호 :잔금지급 시, 설비번호 부여 3. 선급금 지급 : 입찰 견적가의 30% 4. 금형가 결정 : 개발완료후 양산직전 정합성 확인 및 협의후 결정 예정

제3조 (총 계약금액 및 대금지불)

* 일금 잔금 협의 시 확정 整(₩ 100,500,000), VAT 별도
  - 착수금(50 %) 50,250,000 : 계약체결 후 청구서 접수일로부터 30일 이내
  - 중도금(%) : 승인용 초도품 제출후 청구서 접수일로부터 30일 이내
  - 잔금(50 %) 양산 시 확정 : 제6조의 물품의 소유권 이전 후 청구서 접수일로부터 30일 이내

제3조 (총 계약금액 및 대금지불)

* 일금 171,000,000 整(₩ 171,000,000), VAT 별도
  - 착수금(50 %) 85,500,000 : 계약체결 후 청구서 접수일로부터 30일 이내
  - 중도금(%) : 승인용 초도품 제출후 청구서 접수일로부터 30일 이내
  - 잔금(50 %) 양산 시 협의 : 제6조의 물품의 소유권 이전 후 청구서 접수일로부터 30일 이내

14) ○○○○, ○○○○

15) 소갑 제2호증(심사보고서 107쪽, 531쪽, 999쪽)

30 둘째, 이 사건 계약은 피심인과 수급사업자 간에 이루어졌으므로 법상 요건을 모두 충족한 이상 피심인과 수급사업자 간에 하도급거래가 성립되는 것이고, 수급사업자와 제3의 금형제작업체 간 계약은 이 사건과 별개의 하도급거래이다.

31 피심인은 발주자이므로 법상 원사업자가 아니라는 주장은 제3의 금형제작업체와 피심인 간 직접적인 하도급거래가 성립하지 않는 것을 설명하는 것에 불과하며, 수급사업자와 피심인 간 하도급거래를 대상으로 하는 이 사건과는 무관하다. 이 사건 하도급거래에서 피심인은 금형의 제작, 설계변경, 가격 결정 등에 대하여 관여하였으므로[16], 금형 계약관계에 일체의 개입이 없었다는 피심인의 주장 또한 받아들일 수 없다.

32 피심인이 금형 제작에 관여하였다는 사실은 <표 8>의 피심인의 거래 품의서를 통해서도 확인할 수 있다. ○○○○○○○○과의 거래 품의서 내용에서 나타난 것처럼 거래 과정에서 금형의 설계변경이 발생하였고 이에 따라 기존 금형 유지, 신작 금형 착수, 고객사에 금형 폐기가 가능한지 여부 확인 등 금형 제작에 피심인이 관여·개입하였음을 알 수 있다.

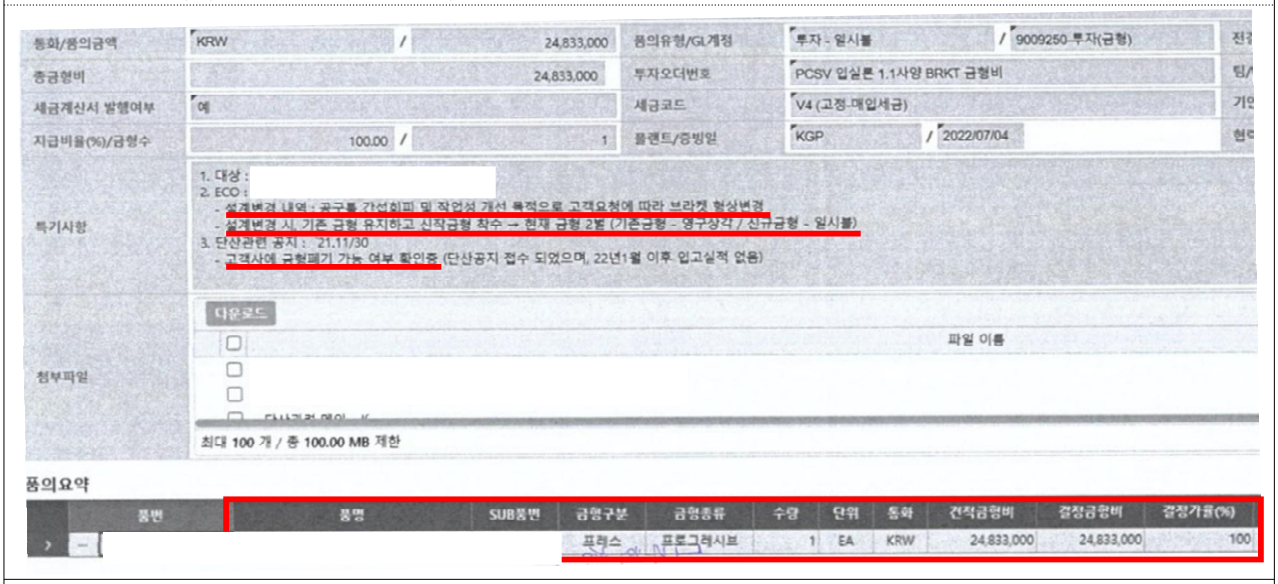
33 또한 ○○○○과의 거래 품의서에서는 설계변경 사유가 발생하였으니 금형 신작 및 금형비 지급이 필요하다는 내용 및 이에 따라 필요한 금형의 견적가격과 결정된 가격을 확인할 수 있다. 피심인의 주장대로 단순히 금형비를 투자 또는 지원한 것이라면 설계변경에서부터 폐기에 이르기까지 세세하게 개입하거나, 견적가격을 받은 후 최종적인 가격을 결정할 이유가 없다.

< 표 삽입을 위한 여백 >

16) 소갑 제2호증

<표 8> 금형 제작 등에 관여한 사실을 확인할 수 있는 K-PIS 화면[17]

일광엔지니어링과의 거래 품의서



통화/품의금액	KRW / 24,833,000	품의유형/GL계정	투자 - 일시불 / 9009250-투자(금형)
총금형비	24,833,000	투자오더번호	PCSV 입실론 1.1사양 BRKT 금형비
세금계산서 발행여부	예	세금코드	V4 (고정-매입세금)
지급비율(%)/금형수	100.00 / 1	플랜트/증빙일	KGP / 2022/07/04

특기사항

1. 대상 :
2. ECO :
- 설계변경 내역 : 공구를 간섭회피 및 작업성 개선 목적으로 고객요청에 따라 브라켓 형상변경
- 설계변경 시, 기존 금형 유지하고 신작금형 착수 → 현재 금형 2벌 (기존금형 - 영구장각 / 신규금형 - 일시불)
3. 단산관련 공지 : 21.11/30
- 고객사에 금형폐기 가능 여부 확인중 (단산공지 접수 되었으며, 22년1월 이후 입고실적 없음)

첨부파일

다운로드

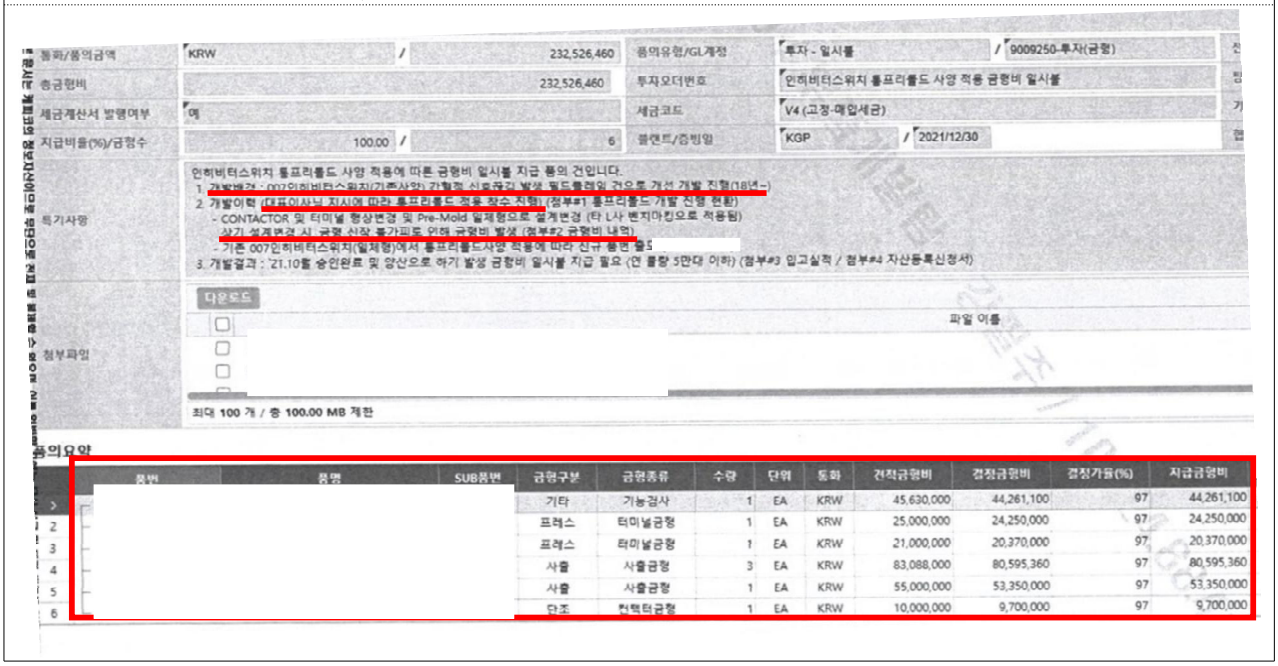
파일 이름

최대 100 개 / 총 100.00 MB 제한

품의요약

품번	품명	SUB품번	금형구분	금형종류	수량	단위	통화	견적금형비	결정금형비	결정가중(%)
			프레스	프로그레시브	1	EA	KRW	24,833,000	24,833,000	100

상지정밀과의 거래 품의서



통화/품의금액	KRW / 232,526,460	품의유형/GL계정	투자 - 일시불 / 9009250-투자(금형)
총금형비	232,526,460	투자오더번호	인히비터스위치 톰프리쿨드 사양 적용 금형비 일시불
세금계산서 발행여부	예	세금코드	V4 (고정-매입세금)
지급비율(%)/금형수	100.00 / 6	플랜트/증빙일	KGP / 2021/12/30

특기사항

인히비터스위치 톰프리쿨드 사양 적용에 따른 금형비 일시불 지급 품의 건입니다.
1. 개발배경 : 007인히비터스위치(기존사양) 간헐적 신호유지 발생 필드클레임 건으로 개선 개발 진행(18년~)
2. 개발이력 : 대표이사님 지시에 따라 톰프리쿨드 적용 착수 지원) (첨부#1 톰프리쿨드 개발 진행 현황)
- CONTACTOR 및 터미널 형상변경 및 Pre-Mold 일체형으로 설계변경 (타 LA 벤치마킹으로 적용됨)
상기 설계변경 시, 금형 신작 불가피로 인해 금형비 발생 (첨부#2 금형비 내역)
- 기존 007인히비터스위치(일체형)에서 톰프리쿨드사양 적용에 따라 신규 품번 발
3. 개발결과 : '21.10월 승인완료 및 양산으로 하기 발생 금형비 일시불 지급 필요 (전 금형 5만대 이하) (첨부#3 입고실적 / 첨부#4 자산등록신청서)

첨부파일

다운로드

파일 이름

최대 100 개 / 총 100.00 MB 제한

품의요약

	품번	품명	SUB품번	금형구분	금형종류	수량	단위	통화	견적금형비	결정금형비	결정가중(%)	지급금형비
>				기타	기능검사	1	EA	KRW	45,630,000	44,261,100	97	44,261,100
2				프레스	터미널금형	1	EA	KRW	25,000,000	24,250,000	97	24,250,000
3				프레스	터미널금형	1	EA	KRW	21,000,000	20,370,000	97	20,370,000
4				사출	사출금형	3	EA	KRW	83,088,000	80,595,360	97	80,595,360
5				사출	사출금형	1	EA	KRW	55,000,000	53,350,000	97	53,350,000
6				단조	컨택터금형	1	EA	KRW	10,000,000	9,700,000	97	9,700,000

34 셋째, 이 사건 계약서의 목적물의 사양 지시, 대금 지급 조건, 하도급분쟁조정협의회에의 조정 신청 조항 등에서도 하도급거래의 특징이 나타난다.

35 아래 <표 9>와 같이 계약서 제6조(물품의 시방)에서 물품재질, 규격시방 등을 피심인이 지시하는 별도의 발주시방서 도면 및 견본에 의하도록 함으로써 단순 구매

17) 소갑 제2호증(심사보고서 86쪽 및 190쪽)

가 아니라 목적물의 사양을 지정하는 점, 제3조(총 계약금액 및 대금지불)에서 착수금 지급 시 선금급이행보증보험증권 및 계약이행보증보험증권을, 잔금 지급 시 하자이행보증보험증권을 수급사업자가 제출하도록 한 점, 제4조(계약금액의 조정신청)에서 대금 조정에 관한 합의가 이루어지지 않는 등의 경우에 하도급분쟁조정협의회에 조정을 신청[18]할 수 있도록 정하고 있는 점에서 해당 거래가 하도급거래임을 알 수 있다.

<표 9> 이 사건 하도급계약서[19]

제6조 (물품의 시방)

물품재질, 규격시방 등은 "갑"의 별도 지시하는 발주시방서 도면 및 견본에 의한다. (발주시방서 도면 별첨)

제3조 (총 계약금액 및 대금지불)

* 일금 67,000,000 整(₩ 67,000,000), VAT 별도
  - 착수금(50 %) 33,500,000 : 계약체결 후 청구서 접수일로부터 30일 이내
  - 중도금(%) : 승인용 초도품 제출후 청구서 접수일로부터 30일 이내
  - 잔금(50 %) 33,500,000 : 제6조의 물품의 소유권 이전 후 청구서 접수일로부터 30일 이내
  - 대금지불 기준은 "갑"의 대금지불 기준(현금 또는 어음)에 의한다. 단, "을"은 착수금 지불 시 선금급이행보증보험증권, 계약이행보증보험증권을 제출하고, 잔금 지불 시 하자이행보증보험증권, 금형도면(부품도 및 조립도), 금형관리대장, 금형사진을 제출한다.

제4조 (계약금액의 조정신청)

① 계약금액은 사양, 납기, 품질, 인건비 등을 고려한 합리적인 산정방식에 따라 "갑"과 "을"이 합의하여 결정하여야 한다.

② "을"은 계약금액 산정의 기초가 된 제1항의 조건이 계약기간 중에 변경된 때에는 "갑"에게 대금의 조정을 신청할 수 있다.

③ "갑"은 제2항에 따른 신청이 있은 날부터 10일 이내에 계약금액의 조정을 위한 협의를 개시하여야 하며, 정당한 사유 없이 협의를 거부하거나 게을리하여서는 아니 된다.

④ 제2항에 따른 신청이 있은 날부터 10일이 지난 후에도 "갑"이 계약금액의 조정을 위한 협의를 개시하지 아니하거나 제1항에 따른 신청이 있은 날부터 30일 이내에 계약금액 조정에 관한 합의에 도달하지 못한 경우에는 "갑" 또는 "을"은 '하도급거래 공정화에 관한 법률' 제24조에 따라 설치된 하도급분쟁조정협의회에 조정을 신청할 수 있다.

⑤ "을"은 제2항에 따른 계약금액의 조정에 대하여 이견이 있다는 이유로 본 계약에서 정하여진 자신의 의무이행을 지체하거나 소홀히 하여서는 아니 된다.

공인인증서사용 NO DOCUMENT

36 넷째, '자동차업종 표준하도급계약서', '하도급 금형 거래 지침'에서 일부 협의사항으로 정하였다고 하여 이 사건 금형계약이 하도급법 적용대상이 아니라고 보는 것은 근거없는 주장이다.

18) 법에 따라 설치된 하도급분쟁조정협의회에는 하도급법 적용이 되는 거래에 대해서만 조정을 신청할 수 있다.

19) 소갑 제2호증

37 ‘하도급 금형 거래 지침’은 원사업자의 일방적인 금형 회수, 수급사업자에게 금형 비용 전가 등의 문제에 대해 해당 지침을 제시함으로써 원사업자와 수급사업자 간 자율적인 금형 모범 거래 관행을 유도하기 위하여 2020. 10. 22. 마련된 것으로, ‘이러한 경우에도 수급사업자의 정당한 권리를 침해하여서는 아니 된다’고 명시하고 있다[20].

38 피심인 주장처럼 일부 사항을 당사자 간 협의로 정할 수 있도록 하였다고 하여 법 적용대상에서 제외되는 것은 아니며, ‘하도급 금형 거래 지침’의 제정 취지는 하도급거래 당사자 간 금형 거래에서 원사업자가 수급사업자에게 최종 완성품 계약 이외에 금형거래 계약을 별도 체결하도록 하기 위한 것으로써, 원사업자의 금형 강제 회수, 금형비용 전가 등 그간의 금형거래에 관한 불공정한 관행을 바로잡기 위한 것이다.

39 오히려, 공정거래위원회는 「제조위탁의 대상이 되는 물품의 범위 고시」는 물론이고, 2021. 12. 21. ‘금형제작업종 표준하도급계약서’를 제정하여 금형 제조위탁이 하도급거래에 해당한다는 점을 명확히 하였다고 볼 수 있다.

나) 외작금형계약의 경우 심사보고서상 지연일수가 특정되지 않았다는 주장 관련

40 피심인은 수급사업자의 ‘작업착수일’을 정확히 파악할 수 없는 상황에서 차선으로 ‘부품 도면 제공일’, ‘도면 협력사접수일’, ‘착수요청일’ 등 금형이 아닌 부품 개발과 관련한 작업착수일을 제출한 것이고, 외작금형의 경우에는 도면 배포 후 여러 번의 수정, 변경을 통한 설계가 완료되어야 금형 제조를 위한 작업이 본격적으로 개시될 수 있는 구조라는 점에서 부품도면의 제공일 등을 기준으로 서면발급 지연일수를 산정하는 것은 불합리하며 심사보고서상 수급사업자의 작업착수일이 특정되지도 않았다고 주장한다.

---

20) 피심인은 ‘하도급 금형 거래 지침’ 등에서 외작금형 거래에 법이 적용되지 아니함을 전제하였으므로 신뢰보호, 신의성실의 원칙에 반하여 부당하다고도 주장하나, 이 사건 심의과정에서 피심인의 외작금형 거래 관행은 2020. 10. 22. ‘하도급 금형 거래 지침’이 제정되기 한참 이전부터 이루어져 왔음을 확인하였다.

41 살피건대, 아래의 점들을 종합적으로 고려할 때 피심인은 수급사업자가 물품 납품을 위한 작업을 시작한 후에 계약 서면을 발급하였다고 인정된다.

42 첫째, 외작금형과 내작금형 거래는 법 적용에 있어서 차이를 두어야 할 이유가 없으므로 서면 지연교부 행위에 있어서 거래 형태별로 다른 기준을 적용하는 것은 타당하지 아니하다. 피심인의 외작·내작금형 거래는 부품 도면을 수급사업자에게 보내어 금형을 제작하도록 한 후 제작이 완료되면 검사를 하는 동일한 과정을 거친다[21]. 피심인이 도면 배포 또는 작업 지시 등의 방식으로 제조위탁의 내용을 수급사업자에게 전달하였다면 수급사업자로서는 작업에 착수하는 것일 뿐 달리 거래 형태에 따라 수급사업자의 작업착수 시점이 달라진다고 볼만한 특별한 사정이 없다고 할 것이다.

43 설령 수급사업자가 재위탁을 하여 직접 금형을 제작하지 않는 경우라 하더라도 부품의 생산일정이 정해져 있는 수급사업자로서는 작업 시작에 필수적인 도면을 수령하거나 작업지시를 받은 이상 제3의 금형제작업체를 선정하고 설계를 검토하는 등의 작업을 수행하는 등 물품 납품을 위한 작업을 시작[22]하게 되는 것이다. 이 때 최종 확정된 도면이 아니면 수급사업자가 아무런 작업에 착수하지 않고 기다린다는 상황은 거래현실에 부합하지 아니하고 사리에도 맞지 아니하다.

44 또한, 부품 도면을 배포한 행위를 수급사업자의 금형 제작과 별개의 행위로 보기도 어렵다. 아래 <표 10>에서는 피심인이 수급사업자에게 도면을 보낸 상황에서 수급사업자가 해당 도면으로 금형 개발에 착수하겠다는 회신을 한 내용을 확인할 수 있다. 금형의 특성상 자동차 부품 등을 제작하려면 금형 제작이 선행되어야 하는

---

21) 자동차 부품 업계에서의 금형 계약은 원사업자가 금형이 아닌 부품의 도면을 수급사업자에게 배포하면 수급사업자가 부품 도면을 바탕으로 금형 도면을 역설계한 후 제작하는 것이 일반적이다. 내작금형은 피심인이 자신의 생산활동에 필요하여 직접 납품받았으나, 외작금형은 수급사업자가 해당 금형을 이용하여 부품을 제작하여야 하는 상황에서 완성 목적물을 원사업자인 피심인에게 납품한 후 후속 작업인 부품생산을 위해 다시 수급사업자에게 대여하는 절차를 생략한 것으로 볼 수 있다. 외작금형과 동일하게 내작금형 거래에서도 피심인은 수급사업자에게 부품 도면만을 배포하여 금형을 제작하도록 한 사실이 이 사건 심의과정에서 피심인의 진술 등을 통하여 확인되었다.

22) 법 제3조 제1항에서 서면발급 시점을 수리위탁·건설위탁·용역위탁의 경우 위탁에 따른 해당 행위(수리행위·공사착공·용역수행행위)를 시작하기 전이라고 규정한 것과는 다르게 제조위탁의 경우에는 위탁에 따른 '물품 납품을 위한 작업'을 시작하기 전이라고 규정하고 있다.

데 피심인은 수급사업자에게 별도의 금형 도면을 제공하지 아니하고 부품 도면만을 제공하여 금형을 생산하게 하였으므로, 피심인이 제출한 작업착수일은 금형 관련 작업착수일이 아니라는 피심인의 주장 역시 인정하기 어렵다.

<표 10> 수급사업자가 피심인에게 보낸 메일[23)]

2022-05-16 (월) 오후 12:27

RE: 도면배포 확인 요청

받는 사람

참조

2022-05-20 오전 9:45에 이 메시지를 전달했습니다.

안녕하세요?
지난주 유선종화 드린대로 아래 배포된 도면으로 2종 양산금형 개발 착수진행하도록 하겠습니다.

개발일정과 년도별 수량 부분 재확인 요청드립니다.
감사합니다.

45 둘째, 수급사업자의 작업착수일은 개별 거래의 상황 등을 고려하여 K-PIS에 입력된 수급사업자가 피심인이 배포한 도면을 접수한 날(협력사 접수일), 피심인이 이메일 등을 통해 수급사업자에게 직접 작업착수를 요청한 날, 협력사 접수일 또는 이메일 등이 없는 경우에는 K-PIS상 도면 배포일 등을 기준으로 특정되었다[24)]. 그러므로 작업착수일이 특정되지 아니하였다는 피심인의 주장 역시 인정하기 어렵다.

4) 소결

46 피심인의 위 2. 가. 1)의 행위는 법 제3조 제1항 및 제2항에 위반된다.

23) 소갑 제2호증(심사보고서 953쪽)

24) 심사보고서 Ⅱ. 1. 가. 각주8)에서 협력사 접수일, 도면배포일, 작업착수 요청일 중 가장 빠른 날을 기준으로 하였다고 서술되어 있으나 심의과정에서 본문의 기준이 적용되었음을 확인한바, 본문과 같이 정정한다. 판례에서도 목적물의 특성 및 위탁 작업의 실제 수행과정 등에 비추어 볼 때 공정거래위원회가 해당 처분에서 기준일을 작업착수일로 본 것은 경험칙상 합리적이라고 수긍된다고 판시한바 있다(서울고등법원 2024. 6. 26. 선고 2021누56260 판결 참조)

나. 지연이자 미지급 행위

1) 인정사실 및 근거

47 피심인은 2020. 5. 30.부터 2023. 5. 29. 까지의 기간 동안 ○○○○○ 등 16개 수급사업자에게 아래 <표 11>의 기재와 같이 목적물 수령일[25]부터 60일을 초과하여 잔여 하도급대금(잔금)[26]을 지급하면서 지연이자 총 247,906,220원을 지급하지 아니하였다.

<표 11> 지연이자 미지급 내역[27]

(단위: 원, 부가가치세 포함)

연번	업체명	잔여 하도급대금	건 수	지연일수	미지급 지연이자
1		5,500,000	1	209일	488,144
2		104,500,000	2	44일	1,952,575
3		329,638,210	7	37일~981일	38,417,812
4		118,745,000	2	23일~46일	1,852,774
5		460,842,360	4	133일~436일	57,063,178
6		654,830,000	15	1일~449일	41,789,381
7		40,040,000	1	55일	935,181
8		687,533,000	19	9일~1,360일	61,497,998
9		48,653,000	1	213일	4,400,764
10		42,001,300	10	4일~144일	11,646,943

25) 피심인은 수급사업자의 세금계산서 발행일을 기준으로 60일 이내에 하도급대금을 지급하였다. 그러나 법 제13조 제1항 및 제2항에 따른 하도급대금 지급기일은 목적물 수령일을 기준으로 60일 이내에 지급하도록 규정하고 있다. 이 사건에서 내작금형은 피심인이 직접 수령하였고, 외작금형은 금형 완성 후 동일 수급사업자가 수행할 후속작업인 부품 제조를 하기 위하여 완성된 금형을 피심인이 수령한 후 다시 임대 또는 대여하는 절차를 생략한 것으로 볼 수 있다. 따라서 외작금형이 피심인의 목적물 검사[ISIR 검사(초도품 검사)]를 합격하여 수급사업자가 위탁의 내용을 정상적으로 이행하였다면, 이와 같은 외작금형 거래의 절차, 즉 연이은 작업을 위하여 원사업자가 수령하지 아니하는 거래의 경우 검사를 시작한 때를 목적물 수령일로 볼 수 있을 것이다. 결과적으로 이 사건 내작금형 거래는 목적물을 수령한 날부터 60일, 외작금형 거래는 수급사업자가 검사를 의뢰한 날부터 60일을 법상 대금 지급기일로 본다.

26) 피심인은 목적물 수령일 이전에 수급사업자에게 계약금액의 50% 이내에서 착수금을 지급하기도 하였다.

27) 소갑 제3호증

11		7,568,000	1	258일	829,162
12		476,077,800	3	4일～117일	9,729,420
13		203,726,600	5	3일～60일	2,374,516
14		203,610,000	5	92일～306일	14,629,180
15		31,250,946	1	10일	132,709
16		98,010,000	1	4일	166,483
합 계		3,512,526,216	78	-	247,906,220

48 이후 피심인은 미지급한 지연이자 전액을 2023. 10. 12. 및 12. 27. 2회에 걸쳐 해당 수급사업자들에게 모두 지급하였다.[28]

2) 관련 법 규정 및 위법성 판단

가) 관련 법 규정

하도급거래 공정화에 관한 법률[29]

제13조(하도급대금의 지급 등) ① 원사업자가 수급사업자에게 제조등의 위탁을 하는 경우에는 목적물등의 수령일(건설위탁의 경우에는 인수일을, 용역위탁의 경우에는 수급사업자가 위탁받은 용역의 수행을 마친 날을, 납품등이 잦아 원사업자와 수급사업자가 월 1회 이상 세금계산서의 발행일을 정한 경우에는 그 정한 날을 말한다. 이하 같다)부터 60일 이내의 가능한 짧은 기한으로 정한 지급기일까지 하도급대금을 지급하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 지급기일을 정한 것으로 인정되는 경우
2. 해당 업종의 특수성과 경제여건에 비추어 그 지급기일이 정당한 것으로 인정되는 경우

② 하도급대금의 지급기일이 정하여져 있지 아니한 경우에는 목적물등의 수령일을 하도급대금의 지급기일로 보고, 목적물등의 수령일부터 60일이 지난 후에 하도급대금의 지급

28) 소갑 제3호증
29) 2019. 4. 30. 법률 제16423호로 개정되어 2019. 11. 1. 시행된 것을 말한다.

기일을 정한 경우(제1항 단서에 해당되는 경우는 제외한다)에는 목적물등의 수령일부터 60일이 되는 날을 하도급대금의 지급기일로 본다.

③ ~ ⑦ (생략)

⑧ 원사업자가 하도급대금을 목적물등의 수령일부터 60일이 지난 후에 지급하는 경우에는 그 초과기간에 대하여 연 100분의 40 이내에서「은행법」에 따른 은행이 적용하는 연체금리 등 경제사정을 고려하여 공정거래위원회가 정하여 고시하는 이율에 따른 이자를 지급하여야 한다.

선급금 등 지연지급 시의 지연이율 고시[30]

Ⅰ. 선급금 등 지연지급 시의 지연이율

법 제6조(선급금의 지급) 제2항, 법 제11조(감액금지) 제4항, 법 제13조(하도급대금의 지급 등) 제8항, 법 제15조(관세 등 환급액의 지급) 제3항의 규정에 의하여 선급금 등을 지연 지급하는 경우 적용되는 지연이율을 연리 15.5%로 한다.

나) 위법성 성립요건

49 법 제13조 제8항에 따른 법 위반 행위는 원사업자가 목적물등의 수령일부터 60일이 지난 후에 하도급대금을 지급하면서 그 초과기간에 대한 지연이자를 지급하지 아니한 경우에 성립한다.

다) 위법성 판단

50 피심인은 이 사건 수급사업자에게 목적물등의 수령일부터 60일이 지난 후에 하도급대금을 지급하면서 그 초과기간에 대한 지연이자 총 247,906,220원을 지급하지 아니하였으므로, 이러한 피심인의 행위는 법 제13조 제8항에 위반된다.

3) 피심인 주장에 대한 검토

30) 2018. 12. 6. 공정거래위원회고시 제2018-21호로 개정되어 같은 날 시행된 것을 말한다.

51 피심인은 법상 목적물 수령은 원사업자가 목적물등을 받아 원사업자의 사실상 지배하에 두게 되는 것을 의미한다고 규정되어 있으므로 이 사건 목적물 수령일은 '금형을 피심인의 사실상의 지배하에 두는 날'을 기준으로 기산하여야 하므로, 목적물 수령일을 ISIR 검사의뢰일[31]을 기준으로 판단하는 것은 타당하지 않다고 주장한다. ISIR 검사는 양산이 가능한지 여부를 점검하는 단계에서 이루어지는 것일 뿐 실제 양산이 이루어지는 단계가 아니므로 실질적 의미에서도 목적물 수령일이라고 보기 어렵다고 주장한다.

52 그러나, 외작금형의 경우 ISIR 검사의뢰일을 목적물 수령일로 보는 것이 타당하다. 이 사건 하도급 계약은 '금형 제작'을 위탁한 것으로, 수급사업자가 피심인에게 계약의 목적물인 '금형'을 제작하여 위탁내용을 완성하면 피심인에게는 대금 지급 의무가 발생하는 것이며 양산 단계에 이르지 못하였으므로 목적물 수령이라고 볼 수 없다는 피심인의 주장은 받아들일 수 없다. 피심인의 주장대로라면 제조위탁한 금형이 정상적으로 완성되었다 하더라도 최종 양산 단계에 이르기 전에는 하도급대금을 지급받을 수 없게 되는 결과가 초래되어 수급사업자의 열위적 지위가 더욱 악화될 우려가 있다.

53 부품과 금형의 제조위탁이 병행된 이 사건 외작금형 계약의 특성상 완성된 금형을 피심인에게 물리적으로 이전하지 아니한 채 후속작업인 부품 제조를 위하여 수급사업자의 공장에 두고 작업을 진행한 점, 피심인은 ISIR 검사에 합격한 금형에 대해서는 별다른 조치 없이 대금을 지급한 것으로 보아 해당 금형과 관련한 하자 등의 문제는 없는 것으로 보이는 점 등을 종합적으로 고려하면 외작금형에 한하여 목적물 수령일을 ISIR 검사의뢰일을 기준으로 한 것은 타당하다고 판단된다[32].

4) 소결

54 피심인의 위 2. 마. 1)의 행위는 법 제13조 제8항에 위반된다.

---

31) ISIR 검사는 Initial Sample Inspective Report의 약자로 초도품 검사를 의미하며 피심인은 금형이 동 검사에 합격하여야 대금(잔금)을 지급하였다.

32) 참고로 법 제8조 제3항 단서에서는 이전하기 곤란한 목적물등의 경우에는 검사를 시작한 때를 수령한 때로 본다고 규정하고 있다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

55 피심인의 위 2. 가.의 행위에 대하여 향후 동일 또는 유사한 위반행위가 반복될 우려가 있으므로 법 제25조 제1항에 따라 향후 재발방지명령을 명한다.

56 피심인의 위 2. 가.의 행위는 관련 수급사업자의 수(13개), 불완전 서면발급 건수(98건), 지연발급 건수(98건), 법 위반 기간(3년) 등을 고려할 때, 하도급거래질서에 미치는 파급효과가 상당하다고 인정되므로 법 제25조의3, 법 시행령 제13조 제1항 [별표 2] 및 「하도급법 위반사업자에 대한 과징금 부과기준에 관한 고시」(이하 '과징금고시'라 한다) 제2022-27호[33] 를 적용하여 과징금을 부과한다.

57 한편, 피심인의 위 2. 나.의 행위와 관련하여서는 피심인이 미지급하였던 지연이자 전액을 이 사건 심사과정에서 수급사업자들에게 지급한바, 시정조치의 실익이 없다고 인정되므로 「공정거래위원회 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙」[34] 제57조 제1항 제2호에 따라 경고한다.

나. 과징금 산정

1) 기본 산정기준

58 피심인의 위 2. 가.의 행위는 과징금고시 Ⅱ. 6. 규정에 따른 위반금액이 정의되지 않는 행위 유형으로서 위반금액의 비율을 산정하기 곤란한 경우에 해당하므로 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. 규정에 따라 기본산정기준을 도출한다.

33) 위반행위 기간의 종료일 당시의 규정인 공정거래위원회 고시 제2022-27호를 적용한다.
34) 2023. 12. 21. 공정거래위원회 고시 제2023-26호로 개정되어 같은 날 시행된 것을 말하며, 이하 '사건절차규칙'이라 한다.

59 과징금고시 Ⅳ. 1. 가 및 위반행위의 중대성 판단기준에 따라 검토한 결과, 피심인의 위 2. 가.의 행위는 위반행위의 유형, 행위의 의도·목적, 관련업계의 거래관행 등을 고려할 때 부당성이 현저하거나 상당한 경우에 해당하지 아니한 점, 위반행위 당시 거래하고 있던 전체 98개 수급사업자 중 위반행위로 피해를 입은 수급사업자 수가 13개로 피해 발생 범위가 30% 미만인 점 등을 고려하면 '중대성이 약한 위반행위'에 해당하므로, 중대성의 정도별 부과기준금액의 범위(4천만 원 이상 2억 원 미만)내에서 40백만 원을 기본 산정기준으로 정한다.

2) 1차 및 2차 조정

60 1차 조정 사유에 해당하는 사항이 없으므로 기본산정기준을 1차 조정 산정기준으로 한다.

61 피심인의 위 2. 가.의 행위는 3년에 걸쳐 지속되었으므로 1차 조정 산정기준에서 45%를 가산하고 조사 단계에서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하였으므로 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (2)에 의거 10%의 감경을 인정하여, 1차 조정 산정기준의 100분의 35에 해당하는 금액을 가산한 54백만 원을 2차 조정 산정기준으로 한다.

3) 부과과징금 결정

62 피심인에게 과징금고시 Ⅳ. 4.에 의한 조정사유가 없으므로 2차 조정 산정기준인 54백만 원을 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

63 피심인의 위 2. 가. 행위는 법 제3조 제1항 및 제2항에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제25조 제1항의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제25조의3 제1항의 규정을 적용하고, 위 2. 나. 행위는 법 제13조 제8항에 위반되므로 사건절차규칙 제57조 제1항을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2024년 9월 14일

의 장 위 원 김 정 기

위 원 신 영 수

위 원 김 문 성